

0000008-34.2017.8.26.0146
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: JULIANA SILVA FREITAS
Comarca: Cordeirópolis
Foro: Foro de Cordeirópolis
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 16/12/2022
... entre os acusados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL Furto triplamente qualificado e associação criminosa
Materialidade e autoria comprovadas quanto ao furto, mas não no que concerne à
associação, pois o terceiro integrante do grupo foi absolvido, na mesma sentença,
por falta de provas, sendo que, por sua vez, não ficou bem configurado vínculo
associativo estável ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Cordeirópolis
Foro de Cordeirópolis
Vara Única
Rua Sete de Setembro, 350/370, Cordeirópolis-SP - cep 13490-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000008-34.2017.8.26.0146 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000008-34.2017.8.26.0146
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 23/2017 - Delegacia de
Polícia de Cordeirópolis, 2/2017 - Delegacia de Polícia de Cordeirópolis
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Israel da Silva e outros

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA SILVA FREITAS

Vistos.

ROBERTO CARLOS AMBROSIO, ROGÉRIO FERREIRA DO AMARAL, ROBERTO FERREIRA DO AMARAL,
ISRAEL DA SILVA e EDUARDO DIAS DO AMARAL foram processados como incurso no artigo
288, caput, e artigo 155, §4º, inciso IV, ambos do Código Penal, porque em tese em
data incerta, mas com atuação até o dia 04 de janeiro de 2017, data em que foram
presos, associaram-se para o fim específico de cometer crimes.
Consta ainda, que no dia 04 de janeiro de 2017, por volta das 16h15, no km 118 da
linha férrea localizada na zona rural desta cidade e comarca de Cordeirópolis/SP,
com identidade de propósito e visando resultado único, subtraíram, para proveito de
todos, uma carga de 30 (trinta) sacos de açúcar, com peso bruto de 50 Kg (cinquenta
quilogramas) cada um, pertencente à empresa ALL- América Latina Logística Ltda,

avaliada em R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), conforme auto de avaliação a fls. 26.

A denúncia foi recebida em 23 de janeiro de 2017, a fls. 192/193.

Os réus Israel, Roberto Carlos, Eduardo, Roberto Ferreira e Rogerio Ferreira, foram dados por citados em despacho a fls. 225/226, os acusados apresentaram resposta escrita à acusação a fls. 200/203, 204/207, 321/322, 323/324 e 325/326, respectivamente.

Determinou-se o prosseguimento do feito a fl. 344/345.

Em audiência de instrução realizada aos 30 de maio de 2017, foram ouvidas as testemunhas de acusação e defesa. Ao final, foram interrogados os réus. Ausente a testemunha de acusação Elias de Oliveira Planche. O Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Leandro Porte. Em audiência de continuação na data de 04 de julho de 2017 foi ouvida a última testemunha de acusação. Por carta precatória, foram ouvidas as testemunhas de defesa.

Constam dos autos, auto de prisão em flagrante a fls. 06, termo de depoimento em auto de prisão em flagrante a fls. 07/09, termo de interrogatório auto de prisão em flagrante a fls. 10/16, boletim de ocorrência a fls. 17/21, auto de exibição/apreensão a fls. 22/24, auto de avaliação a fls. 26, auto de entrega a fls. 103, relatório final a fls. 168/170, folha de antecedentes a fls. 846/848, 851/854, 860/863, 864/867 e 871/874, certidão de feitos criminais 849/850, 855/857, 858/859, 868/870 e 875/876.

O Ministério Público em alegações finais, por memoriais a fls. 786/793, requereu a parcial procedência da pretensão acusatória, tecendo considerações sobre a dosimetria das penas.

A d. Defesa dos réus, por seu turno, em alegações finais, por memoriais a fls.

841/845, requereu a absolvição em razão da atipicidade da conduta e/ou por erro de proibição. Subsidiariamente a aplicação do artigo 44 do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passo ao exame quanto à materialidade e autoria dos crimes ora apurados.

Inicialmente, quanto ao crime de associação criminosa, não existem provas suficientes para embasar a condenação, consoante oportuna fundamentação.

Entretanto a materialidade do crime de furto qualificado está demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante a fls. 01, termo de depoimento a fls. 02/03, termo de declarações a fls. 04, termo de interrogatório a fls. 05/06, boletim de ocorrência a fls. 09/10, auto de exibição/apreensão a fls. 13, auto de reconhecimento de pessoa a fls. 15, fotografias a fls. 16/20, auto de avaliação a fls. 21, auto de entrega a fls. 22, atestado médico a fls. 24 e 32, laudo de lesão corporal a fls. 76/77 e 78/79, relatório final a fls. 93/95, bem como da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

A autoria, da mesma forma, é certa, não remanescendo dúvida de que recaia sobre os réus.

Interrogado, Roberto Carlos Ambrósio em juízo disse que as acusações não são verdadeiras. Informou que antes dos fatos Roberto, Eduardo e Rogério, foram até a sua residência e perguntaram se faziam raspagem de açúcar de trem vazio. O declarante disse que ninguém fazia. O declarante falou para os réus que tinham que conversar com a delegacia, segurança e maquinista. Os três réus disseram que faziam isso na cidade de Pradópolis/SP há mais de vinte anos. Para realizara a raspagem coloca uma lona embaixo do trem e abrem a tampa. O declarante nunca tinha feito à raspagem. No dia dos fatos, os três réus retornaram e convidaram o declarante para fazer a raspagem. Foi até o local ver como era feito. O segurança os pegou na ferrovia. O declarante foi a pé até o local dos fatos, mora do lado da linha. O trem ali só passa, não descarrega. O trem somente para quando está vazio. O trem estava vazio. Foi para aprender, acreditava que era permitido.

Interrogado, Rogério Ferreira do Amaral em juízo disse que as acusações não são verdadeiras. O declarante fez a raspagem por 06 anos em Pradópolis/SP. Trabalhava em Santa Gertrudes. Seu pai e seu irmão realizavam a raspagem em Pradópolis/SP vieram passar o fim do ano. Conversaram com o maquinista que autorizou a fazer a raspagem. A raspagem é retirar o que sobrou do trem. Não era vagão cheio. Seu pai,

Eduardo, é quem estava dirigindo a caminhonete. Quando os seguranças chegaram não pegaram eles com nada. O trem que estava na linha estava vazio. Era o segundo trem que iriam fazer a raspagem. O primeiro trem estava vazio também, foi o que realizaram a raspagem. O irmão do declarante era quem estava indo no bar. Foi a primeira vez que realizaram a raspagem no local. O réu Israel conheceu no dia, Roberto já estava conversando com o irmão do declarante há alguns dias. Interrogado, Roberto Ferreira do Amaral em juízo disse que trabalha há 10 anos com raspagem na cidade Pradópolis/SP e nunca foi crime. No dia dos fatos, conversou com o maquinista e disse que faz limpeza na cidade de Pradópolis/SP. O maquinista autorizou a raspagem. O trem já foi descarregado, raspam somente a sobra. O declarante, seu irmão, Rogério, Roberto e Israel realizaram a raspagem. Pagaram R\$ 50,00 para Israel e Roberto. Conversou com Roberto dez dias antes dos fatos. Queria realizar a raspagem certinho. Roberto sabia que eles realizavam a raspagem. Já o réu Israel conheceu somente no dia dos fatos.

Interrogado, Israel Da Silva em juízo disse que as acusações são verdadeiras. Na data dos fatos estava de férias coletivas da empresa e foi até o bar do seu tio, Roberto Ambrósio. Os três réus já estavam lá, não conhecia eles. Roberto ofereceu R\$50,00 ao declarante para carregar sacos de açúcar. O declarante foi, ajudou a carregar o açúcar na caminhonete. Já haviam raspado o açúcar, estava tudo ensacado. Chegou outro trem e eles perguntaram se o declarante queria ver como faziam a raspagem. O declarante e seu tio ficaram olhando. Os guardas chegaram e abordaram, foram levados para a delegacia. Não desconfiou, pois já fazia vinte dias que os réus frequentavam o bar e comentavam sobre raspagem de trem na cidade de Pradópolis/SP. Tinha uma média de 28 a 29 sacos. Estavam amarrados com barbante. Interrogado, Eduardo Dias do Amaral em juízo disse que faz a raspagem há 30 anos. Veio passar o final do ano em Santa Gertrudes. Viu o mesmo trem que faz a raspagem na cidade de Pradópolis/SP. Não estava roubando, tinha pedido para o maquinista, ele autorizou. Eram 22 ou 23 sacos, não pesou. Os sacos estavam na caminhonete. Vende para quem faz mel, para gado. Conhece os réus Roberto e Israel de vista, mas não falou com eles sobre o açúcar. O declarante não raspou, apenas veio buscar os sacos.

Ocorre que as demais provas dos autos apontam que os fatos ocorreram na forma em que narrados na denúncia, de forma que as versões dos acusados resultaram isoladas de suporte probatório.

A testemunha de acusação Elias de Oliveira Planche, policial civil, em juízo disse que havia um inquérito policial de investigação de furtos na linha de trem no decorrer das escutas telefônicas foram presos quatro pessoas em flagrantes na linha do trem e uma em Santa Gertrudes com os sacos de açúcar. Os réus informaram que estavam fazendo a raspagem do açúcar e que foi autorizado. Os seguranças informaram que eles estavam furtando. O trem estava retornando, fica um pouco de açúcar no fundo do vagão. Os réus Roberto Ambrósio e Israel ajudaram a carregar. O declarante no que viu na investigação não sabe informar se os réus estão envolvidos na operação. Com relação ao réu Israel e Roberto Ambrósio o declarante acredita que o caso deles é somente nesse dia, o nome deles não estavam na operação. A operação iniciou desde o ano passado, não se recorda a data. Foram até o local dos fatos, por conta da ligação de um vigilante.

A testemunha de acusação Sérgio Luiz Dias Ramos, policial civil, em juízo disse que trabalhava na operação que estão investigando furtos na ferrovia. No dia dos fatos, o segurança da empresa Rumo abordou os quatro réus no local, exceto o réu Eduardo. Os seguranças informaram que uma pessoa havia evadido do local com uma caminhonete. Fizeram diligências na cidade de Santa Gertrudes, e encontraram a caminhonete na frente da casa de um dos seus filhos. Havia resquícios de açúcar na caminhonete. Olharam pelo portão e visualizaram vários sacos de açúcar dentro da garagem. Os réus informaram que eram de Pradópolis/SP e estavam acostumados a fazer raspas de açúcar de fundo dos vagões. Porém a empresa Rumo informou que não são raspas, e não é autorizado a mexer nas cargas. Na data dos fatos os réus estavam fazendo a raspagem. O açúcar foi identificado pela empresa e pelos seguranças. O réu Eduardo informou que na cidade de Pradópolis/SP são acostumados a fazer essa raspa de açúcar. O réu e os dois filhos vieram para cidade de Limeira e contrataram os réus

Roberto Ambrósio e Israel para fazer a raspagem. Quando estavam fazendo a raspagem os seguranças chegaram e acionaram a polícia. Alegaram que o maquinista autorizou, o maquinista negou que tivesse autorizado. O trem faz uma parada rápida na cidade. Segundo informações da Rumo, eles abrem a parte do trem onde cai o açúcar. O declarante não chegou a ver, pois foi atrás da caminhonete. Não se recorda se os réus foram identificados como participantes da operação ou se praticaram outros furtos além desses. Não se recorda do que estava escrito nos sacos. Estavam amarrados com um tipo de barbante.

Ouvida como informante, Andrea Peres Ribeiro em juízo disse que conhece Israel desde criança, há 14 anos. Estudou junto com os filhos da declarante. É um rapaz, honesto, trabalhador, sempre trabalhou e ajudou a mãe.

A testemunha de defesa, Maciel Santana dos Santos em juízo disse que conhece o réu Roberto Carlos Ambrósio há 15 anos. O réu tem um bar e sempre trabalhou.

A testemunha de defesa, Fabio Coelho em juízo disse que foi informado sobre os fatos, conhece os réus Roberto do Amaral, Rogerio e Eduardo são vizinhos do declarante. Sabe que os réus mexiam com açúcar na Usina São Martins. Desconhece algum envolvimento dos réus com a policial.

A testemunha de defesa, Renato Silva Xavier em juízo disse que em juízo disse que não presenciou os fatos. Conhece os réus Roberto do Amaral, Rogerio e Eduardo. Sabe que os réus trabalhavam no horto e raspavam açúcar nos vagões na Usina São Martinho.

A testemunha de defesa, Geneir José da Silva em juízo disse que não presenciou os fatos. Conhece os réus Roberto do Amaral, Rogerio e Eduardo. O declarante trabalha raspando vagões de açúcar. Os trens ficam na estação de Pradópolis/SP. É autorizado por um chefe da ALL. Os restos de açúcar que ficam no vagão são raspados. Os maquinistas sabem desse carregamento. O açúcar é raspado e coletado para dentro da Usina São Martinho para fazer um novo carregamento. São autorizados a vender para quem quiser o açúcar raspado. Os chefes da Usina acham bom que eles raspam para não contaminar o próximo carregamento.

A testemunha de defesa, Valdemir Morata em juízo disse que não tem conhecimento sobre os fatos. Conhece os réus Roberto do Amaral, Rogerio e Eduardo. Trabalhava com eles na Usina São Martinho, realizando a limpeza dos vagões. A Usina fornece água e força. Ali é liberado pela Usina para fazer a raspagem em outros cantos não é liberado. Fazem as raspagens e limpeza para não contaminar as novas cargas dos vagões. A quantidade de sacos varia de acordo com cada vagão. É vantagem para a Usina que eles façam a raspagem. Vendem o açúcar ali mesmo para outras pessoas que já são acostumadas a comprar. Não tem documento nem nada. A única coisa que tem é a autorização da própria Usina. De primeiro algumas pessoas iam encontrar o trem para fora, em Araraquara, outro lugar. Reuniram-se com os seguranças e o pessoal que faz a raspagem e concordaram que o único local permitido para retirar era na estação São Martinho. Onde é fornecida água e luz pela Usina.

Analisando-se o conjunto probatório coligido, nos termos do artigo 155, do Código de Processo Penal, estão evidenciados nestes autos elementos suficientes materialidade e autoria para a configuração da figura típica tal qual descrita na denúncia.

Ressalva deve ser feita em relação ao crime do art. 288, caput, do Código Penal. Encerrada, a instrução processual, a materialidade delitiva do crime não ficou demonstrada. Os requisitos para a configuração da figura típica não ficaram demonstrados. A expressão “associar-se” revela necessariamente um acordo prévio de vontades, estável e duradouro. Sendo assim, o tipo do art. 288, caput, do Código Penal, exige acordo prévio entre as três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes. Porém, não se pode presumir que pessoas envolvidas com crimes estejam praticando o crime de associação. É fundamental a prova da reunião estável entre os acusados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL Furto triplamente qualificado e associação criminosa
Materialidade e autoria comprovadas quanto ao furto, mas não no que concerne à associação, pois o terceiro integrante do grupo foi absolvido, na mesma sentença, por falta de provas, sendo que, por sua vez, não ficou bem configurado vínculo

associativo estável com o receptor Condenação e penas mantidas apenas em relação ao furto, ora se absolvendo os réus da acusação de estarem incursos no art. 288, caput, do Código Penal, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal Para tanto, parcial provimento ao recurso. (TJ/SP - 13ª Câmara de Direito Criminal - Apelação nº 0010430-83.2015.8.26.0196 - Rel. De Paula Santos - d.j. 20/08/2012) (grifei).

Já a tese de atipicidade das condutas correspondentes ao crime de furto qualificado não se sustenta. Sustenta a defesa desconhecimento sobre o caráter ilícito dos fatos, o que ensejaria erro de proibição.

Na forma do art. 156, caput, do Código de Processo Penal, a demonstração do erro de proibição era ônus da Defesa. Contudo, a defesa técnica não produziu nenhum elemento probatório que denotasse o desconhecimento potencial do acusado da ilicitude de seu comportamento, tal como exige o art. 21 do Código Penal.

Até porque a prova dos autos revela que os acusados possuíam potencial conhecimento do caráter ilícito dos fatos. As próprias testemunhas arroladas pela defesa em seus depoimentos foram claras ao informar que a raspagem era autorizada somente na Usina São Martinho em Pradópolis/SP e em outros locais era proibido. Como os próprios réus afirmaram que há anos fazia a raspagem naquele local, resulta nítido que era de seu conhecimento tal proibição. Não prospera, pois, qualquer tese de erro, de tipo ou de proibição, defensiva. Certo, por tudo que consta nos autos, que os réus perpetraram o fato típico narrado na exordial, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, resulta intacto o jus puniendi.

De rigor, neste cenário, o julgamento pela parcial procedência da pretensão acusatória.

Passo à individualização das penas nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Com relação ao réu Roberto Carlos Ambrosio:

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria das penas, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do Réu.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Com relação ao réu Rogério Ferreira do Amaral:

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria das penas, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do Réu.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Com relação ao réu Roberto Ferreira do Amaral:

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria das penas, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do Réu.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Com relação ao réu Israel Da Silva:

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria das penas, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do Réu.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Com relação ao réu Eduardo Dias do Amaral:

Na primeira fase da dosimetria das penas, as circunstâncias judiciais são ínsitas à reprovabilidade do delito, aspecto já abarcado pelo tipo penal. Na segunda fase, não incidem agravantes ou atenuantes. Na terceira fase da dosimetria das penas, não incidem causas de aumento ou diminuição.

Fixo o valor do dia-multa no patamar mínimo legal ante a ausência de elementos sobre a situação financeira do Réu.

Tendo em vista os parâmetros dispostos no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento de pena será o aberto.

Os Réus satisfazem os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal, motivo pelo qual DEFIRO a substituição por pena restritiva de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória para:

(i) com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, absolver ROBERTO CARLOS AMBROSIO, ROGÉRIO FERREIRA DO AMARAL, ROBERTO FERREIRA DO AMARAL, ISRAEL DA SILVA e EDUARDO DIAS DO AMARAL em face das sanções do artigo 288, caput, do Código Penal; e

(ii) condenar ROBERTO CARLOS AMBROSIO, ROGÉRIO FERREIRA DO AMARAL, ROBERTO FERREIRA DO AMARAL, ISRAEL DA SILVA e EDUARDO DIAS DO AMARAL pela prática do crime do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 10 (dez) dias multa no valor unitário mínimo legal.

DEFIRO aos réus a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, quais sejam (i) prestação de serviço à comunidade e (ii) limitação de final de semana, sem prejuízo da pena de multa.

DEFIRO aos réus o direito de recorrer em liberdade porque neste estado acompanhou a toda a marcha processual.

Providencie-se, após o trânsito em julgado, a expedição da guia execução definitiva, as comunicações de estilo ao IIRGD e à Justiça Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição).

Após o trânsito em julgado desta, remetam-se cópias da presente sentença à vítima via Correios (artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal e artigo 399 das NSCGJ), providência que poderá ser suprida pelo fornecimento de senha de acesso aos autos.

Condeno o Réu a arcar com as custas judiciais, nos termos do artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003, apenas suspensa a obrigatoriedade de quitação porque anota da gratuidade.

Expeça-se certidão para o pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Convênio entre a Defensoria Pública do Estado e a OAB-SP.

Regularize a z. Secretaria as tarjas do processo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Cordeiropolis, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA